

1500172-81.2020.8.26.0642
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 12/05/2022
... decidido, in verbis:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.- Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da "res furtiva". Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis (TJSP, Apelação nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
3ª Vara
Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500172-81.2020.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500172-81.2020.8.26.0642
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2018603/2020 - DEL.POL.UBATUBA, 6014745 - DEL.POL.UBATUBA, 51/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2018603 - DEL.POL.UBATUBA, 51/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2018603 - DEL.POL.UBATUBA, 51/20/304 - DEL.POL.UBATUBA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
AUTOR 3 - DESCONHECIDO e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

WELLINGTON GONÇALVES DE FREITAS, NICOLAS VINICIUS FERRARI PINTO, SIDNEY BALBINO JUNIOR, IGOR LOURENÇO VIEIRA e BRUNO CARLOS BUSCARATTI DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursores, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do concurso formal entre as infrações.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no dia 01º de janeiro de 2020, à 01h30min., na Praia Grande, na cidade e comarca de Ubatuba, os acusados, juntamente com outros indivíduos não identificados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços visando o fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, um pingente de ouro avaliado em R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e um relógio da marca Champion avaliado em R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), que pertenciam a Rodrigo de Campos, e uma corrente de ouro avaliada em R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que pertencia a Leandro Luiz Perez (cf. auto de entrega de fls. 11 e auto de avaliação de fls. 26).

A denúncia foi recebida no dia 02 de fevereiro de 2021 (fls. 146/148).

Defesa escrita de IGOR a fls. 217/222, a de BRUNO a fls. 228/239, a de SIDNEY a fls. 279/280, a de NICOLAS a fls. 286/287, e a de WELLINGTON a fls. 288/289.

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 309/310).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 364/365 e mídia gravada).

Realizadas audiências, em continuação, ocasião em que as duas vítimas foram ouvidas, bem como, os acusados foram interrogados (fls. 393/394, 484/485 e mídias gravadas).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo comprovadas a materialidade e a autoria dos fatos imputados aos acusados, requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, bem como dissertou sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 490/494).

As Defesas de BRUNO e de IGOR, de forma uníssona e alegando insuficiência probatória, postularam pela improcedência da ação com a consequente absolvição dos acusados (fls. 497/503 e 504/507).

As Defesas de NICOLAS e de SIDNEY, sustentando que as provas colhidas são insuficientes para embasar uma condenação, pugnaram pela absolvição dos mesmos (fls. 508/511 e 517/519).

A Defesa de WELLINGTON, do mesmo modo, destacando que o conjunto probatório amealhado não é apto para fundamentar um decreto condenatório, pleiteou a improcedência da ação penal, ou subsidiariamente, postulou pela fixação da pena em seu patamar mínimo, pelo afastamento das causas de aumento elencadas na denúncia e do concurso formal entre as infrações, e regime semiaberto para cumprimento da pena (fls. 534/548).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é PROCEDENTE, já que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Por primeiro, destaco que a denúncia ofertada se apresenta em plena conformidade com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, capitulando o crime praticado pelos réus, descrevendo todas as circunstâncias do delito, especificando a data dos fatos e a qualificação dos mesmos, de modo a proporcionar

a eles todas as condições necessárias para se defenderem do fato que lhes é imputado. Ressalto, ainda, que a denúncia apresenta suficiente suporte probatório.

Neste sentido:

“CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ESTUPRO E AMEAÇA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO QUE NARRA ANO EM QUE O ATO INFRACIONAL TERIA OCORRIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida de índole excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se denote, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. II. A peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, na medida em que houve a exposição do fato considerado criminoso, com suas circunstâncias, assim como se deu a devida qualificação do representado, a classificação do crime, além do oferecimento do rol de testemunhas. III. Eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do representado, ou não ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP – o que não se vislumbra no caso dos autos. IV. Na hipótese, a denúncia abarcou todas as circunstâncias do ato infracional, especificando, pelo menos, o ano do ocorrido, não havendo se falar em prejuízo ao representado, que poderá defender-se amplamente dos fatos alegados, inclusive, quanto à eventual ocorrência de prescrição. V. Recurso desprovido.” (STJ, RHC 29573 MG 2011/0011284-3, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, j. 02/08/2011).

NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca a comprovação da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou nos casos de ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, inclusive, quando a prova anteriormente colacionada for considerada ilícita. II - Na hipótese, não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. III - A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. IV - Existindo elementos probatórios mínimos a embasar a imputação quanto aos crimes de lavagem de capitais, não há que se falar em falta de justa causa para a ação penal. Há descrição satisfatória da conduta que é imputada aos recorrentes, eis que teriam recebido no Brasil valores oriundos da Dinamarca, obtidos de maneira ilícita, por meio de crimes graves por lá cometidos. Recurso ordinário desprovido (STJ, RHC 98769 DF 2018/0128318-0, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 16/08/2018).

Inexiste, assim, qualquer prejuízo ao amplo direito de defesa dos acusados, não havendo que se falar em inépcia da denúncia ou ausência de justa causa.

Do mesmo modo, afasto a preliminar arguida pela Defesa do acusado BRUNO no tocante a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em solo policial.

Isso porque, em análise aos autos, noto que inexistiu qualquer irregularidade no reconhecimento feito na fase inquisitorial, eis que os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal foram devidamente observados.

Assim sendo, inexistindo qualquer irregularidade ou prejuízo ao exercício de Defesa

do corréu BRUNO, torna-se inexorável afastar, com veemência, o pleito para declaração de nulidade do referido ato.

Para ilustrar:

“REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. Preliminares de nulidade. Princípio da correlação entre a sentença e a peça acusatória. Violação não caracterizada. Réu que se defende da imputação fática contida na inicial, podendo a adequação típica ser alterada na sentença. 'Emendatio libelli'. Inteligência do artigo 383, do Código de Processo Penal. Precedentes dos Colendos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nulidade não reconhecida. Reconhecimento fotográfico e pessoal dos recorrentes. Provas realizadas na fase inquisitorial, confirmadas em juízo. Artigo 226 do Código de Processo Penal. Meras recomendações. Inexistência de prejuízo. Pretensão e absolvição por insuficiência de provas. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização do instituto da revisão criminal para a reapreciação de provas. Desclassificação para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Inviabilidade. Presente o animus necandi, não tendo advindo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, configurado está o latrocínio tentado. Cooperação dolosamente distinta ou reconhecimento da participação de menor importância do requerente Marcos. Inocorrência. Agente que efetivamente aderiu à prática criminosa. A fração redutora incidente na 3ª fase da dosimetria, a título de tentativa, deve corresponder ao iter criminis percorrido. Fracionamento aplicado pelo sentenciante, confirmado em sede de apelação que observou a trajetória criminal percorrida. PRELIMINARES REJEITADAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.” (TJSP, Processo nº 0058644-14.2015.8.26.0000, 8º Grupo de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j. 05/04/2018).

Outrossim, impende ainda registrar a lição do ilustre professor Fernando da Costa Tourinho Filho, quando menciona que a expressão “se possível”, expresso no artigo 226 do Código de Processo Penal, refere-se à recomendação de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com aquela que deve ser reconhecida, mas não a obrigação ou essencialidade de fazê-lo (In Comentários ao Código de Processo Penal. v.1, p. 432).

Isso posto, verifico que na fase inquisitorial o acusado BRUNO negou a prática delitiva (fls. 120/122), e os acusados SIDNEY, IGOR, NICOLAS e WELLINGTON permaneceram silentes (fls. 115/116, 126/127, 131/132 e 135/136).

Em Juízo, BRUNO reiterou a negativa e relatou que, na data dos fatos, estava comemorando a noite de réveillon na Praia Grande juntamente com IGOR, NICOLAS e outro indivíduo que identificou como Wendell. Destacou que não conhecia o corréu SIDNEY, registrou que reside no município de Bocaina/SP e mencionou que é proprietário de um posto de combustíveis. Informou, ainda, que foi abordado pelos policiais enquanto pernoitava no interior de um automóvel, bem como, que nenhum dos bens subtraídos foi localizado em sua posse.

O acusado SIDNEY, em audiência, negou a autoria do delito que lhe é imputado e relatou que, naquela data, durante as festividades de réveillon estava em um quiosque denominado 'Maré Verde', situado na Praia Grande. Afirmou que reside em Campinas/SP, e frisou que naquela ocasião não estava na companhia dos demais réus e indicou que não os conhecia até então. Afirmou que estava hospedado em um imóvel juntamente com seu irmão e sua cunhada, que labora como pintor, e, esporadicamente, trabalha em lava rápido automotivo.

Em audiência, IGOR negou a prática delitiva e relatou que, na data dos fatos, desfrutava da noite de réveillon juntamente com WELLINGTON, NICOLAS, BRUNO e outro indivíduo que identificou como Wendell, destacando que reside no município de Campinas/SP. Mencionou que no dia 30 de dezembro saiu de sua cidade natal na

companhia de seus amigos e rumaram até Caraguatatuba/SP, sendo que, no dia seguinte, se deslocaram para Ubatuba/SP, onde encontrou uma amiga de nome Bruna, que estava hospedada em um imóvel na referida cidade litorânea e lhes ofereceu a residência para que pudessem tomar um banho. Afirmou, ainda, que após a virada do ano, voltaram até a casa de Bruna para descansar, tendo sido abordado pelos policiais enquanto dormia no sofá. Alegou, por derradeiro, que não conhece SIDNEY, e citou que reside com seus genitores e labora como motoboy.

O acusado NICOLAS, em Juízo, negou a autoria delitiva e relatou que, naquela data, permaneceu durante a noite de réveillon na Praia Grande entre 23h00min. e 05h00min., na companhia de IGOR, WELLINGTON e BRUNO. Asseverou que não conhecia SIDNEY, bem como, citou que reside no município de Campinas/SP e trabalha com chapeiro.

O acusado WELLINGTON, durante audiência, também negou a prática do delito e relatou que, na data dos fatos, estava com NICOLAS, IGOR, seu irmão Wendell e BRUNO, no quiosque 'Mare Verde', frisando que SIDNEY não os acompanhava e que não o conhecia. Afirmou que labora como motoboy em Campinas/SP, e mencionou que foi submetido a reconhecimento em solo policial. Destacou que foi abordado pelos policiais no interior de uma residência onde estava tão somente descansando, que não conhecia os demais ocupantes do imóvel, bem como, que não trazia consigo qualquer bem subtraído ou arma de fogo.

As negativas perpetradas pelos acusados não merecem guarida, restando isoladas no conjunto probatório amalhado nos autos.

Isso porque, a vítima Rodrigo de Campos relatou que, na data dos fatos, passava a noite de réveillon na praia em companhia de amigos quando foi abordada por aproximadamente quinze indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram seu relógio. Registrou que procedeu ao reconhecimento fotográfico de três dos roubadores em solo policial, bem como, em audiência, efetuou o reconhecimento de WELLINGTON e NICOLAS com a certeza necessária que o ato exige. Por derradeiro, citou que quando do reconhecimento feito na Delegacia de Polícia lhe foram apresentados registros fotográficos de diversos indivíduos, e que à época não teve qualquer dificuldade em apontar os autores que conseguiu identificar, eis o ato se deu no dia posterior aos fatos.

A vítima Leandro Luiz Perez relatou que, naquela data, caminhava pela praia com amigos quando foi abordado por aproximadamente vinte indivíduos enquanto chegava próximo a um quiosque. Afirmou que um dos roubadores tentou subtrair seu cordão de ouro, porém, ao ofertar resistência, vários dos indivíduos o cercaram, instante em que um deles sacou um arma de fogo e subtraiu sua corrente, sendo que, durante a ação criminosa, seu amigo teve o relógio e um pingente roubados. Mencionou que acionou a polícia e rumou para a residência onde estava hospedado, e, no dia seguinte, recebeu fotografia de diversos bens que teriam sido apreendidos, razão pela qual se dirigiu a Delegacia de Polícia e recuperou sua corrente subtraída. Frisou que lhe foram apresentadas diversas fotografias e efetuou o reconhecimento de três roubadores perante a autoridade policial, porém, em Juízo, alegando o lapso temporal, não procedeu ao reconhecimento. Por fim, ressaltou que não teve qualquer dúvida quando do reconhecimento feito em solo policial, destacando que os autores não ocultaram o rosto durante a ação delitiva, bem como, frisou que na ocasião não foi influenciado a apontar quaisquer indivíduos como sendo os autores do delito.

Cumprе ressaltar, por oportuno, que de manifesta importância é o depoimento prestado pelas vítimas em delitos patrimoniais.

Nesse sentido o predominante entendimento pretoriano:

“Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade.

Palavras da vítima e das testemunhas presenciais coerentes e seguras. Reconhecimentos pela vítima e testemunhas nas duas fases. Qualificadoras bem proclamadas. Hipótese de crime consumado. Condenação necessária. Penas readequadas. Regime fechado. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pelo ofendido. Apelo parcialmente provido." (TJSP – Apelação nº 0013755-64.2010.8.26.0609, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, j. 13/10/2011).

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AUTORIA INEQUÍVOCA – RECONHECIMENTO IMACULADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DIZERES DA OFENDIDA QUE SE SOBREPÕEM AOS PROTESTOS DE INOCÊNCIA DO PETICIONÁRIO – PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE TAMBÉM PARA DELINEAR AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – REPRIMENDA INALTERADA – PEDIDO REVISIONAL QUE SE INDEFERE” (TJSP, Revisão Criminal nº 0061196-83.2014.8.26.0000, 2º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 28.07.2015).

Outrossim, observo que o réu NICOLAS foi reconhecido pelas vítimas Leandro e Rodrigo, na fase inquisitorial, como sendo um dos autores do delito de roubo (fls. 08 e 10), reconhecimento que foi ratificado por Rodrigo em Juízo (fls. 393/394 e mídia gravada). Do mesmo modo, em sede policial, as vítimas efetuaram o reconhecimento de SIDNEY, WELLINGTON, IGOR e BRUNO (fls. 08 e 10), que foi posteriormente confirmado em audiência por Rodrigo no que tange ao acusado WELLINGTON (fls. 393/394 e mídia gravada), o que é de fundamental importância para a procedência da ação penal, constituindo uma valiosa peça de convicção judicial, tanto que já ficou decidido, in verbis:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.– Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da "res furtiva". Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis (TJSP, Apelação nº 0002137-81.2014.8.26.0157, Rel. Des. Péricles Piza, j. 27.07.2015).

APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - RÉU FLAGRADO COM A RES FURTIVA E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE: Flagrado em sua casa pouco após o crime, local em que foram encontradas a res furtiva e as roupas utilizadas no roubo, o réu tem contra si, ainda, o seguro reconhecimento pela vítima, não cabendo falar-se em insuficiência das provas. AÇÃO PRATICADA COM GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA - DESCLASSIFICAÇÃO - Descabimento: Presentes todas as elementares do crime de roubo, incabível qualquer desclassificação, devendo prevalecer a sentença como lançada em primeiro grau. Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 0003692-87.2005.8.26.0533, Rel. J. Martins, j. 28.02.2013).

“APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO PELA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.” (TJSP, Apelação nº 0072667-79.2009.8.26.0224, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Otávio Henrique, j. 18.10.2012).

No mais, o Policial Civil Gilvan Ferreti relatou que, á época dos fatos, auxiliou na confecção do auto de reconhecimento feito em solo policial, bem como, acompanhou a oitiva de uma das vítimas. Mencionou que naquela data haviam sido registradas diversas ocorrências, e ressaltou que a vítima alegou ter sido abordada por vários indivíduos e que um deles portava uma arma de fogo, tendo efetuado o reconhecimento de três roubadores. Informou que era período de réveillon, que um grupo grande de pessoas abordou e subtraiu bens de diversas vítimas, bem como, que após diligências alguns indivíduos foram detidos. Asseverou que durante o reconhecimento feito na Delegacia de Polícia foram apresentados registros fotográficos de todos os indivíduos detidos, e que em razão do número elevado de presos e do tumulto gerado em solo policial, não foi possível fazer o reconhecimento pessoal dos mesmos.

O Policial Militar Marcio de Andrade Oliveira relatou que, na data dos fatos, foi acionado por vítimas de roubo durante a noite de réveillon, que noticiaram que cinco rapazes as abordaram, que dois portavam armas de fogo, e que o rastreador de um dos aparelho celulares subtraídos apontava a localização de uma residência situada no Bairro Perequê-Acú, razão pela qual se dirigiu ao local indicado. Afirmou que ao chegar no imóvel alguns indivíduos que estavam no local passaram a empreender fuga e que efetuou perseguição, instante em que agentes saíram do interior de um veículo em partiram em sua direção, entrando em luta corporal e tendo sido efetuado um disparo de arma de fogo. Mencionou que haviam dois automóveis nas proximidades e que os ocupantes foram abordados. Citou que no quintal da morada havia uma barraca de camping, sendo que ao lado da mesma foi localizada uma bolsa contendo um revólver, relógio e corrente. Frisou que foram abordados quatorze indivíduos, indicou que alguns ocupantes do imóvel conseguiram se evadir, e registrou que foram apreendidos na residência aproximadamente trinta aparelhos celulares e cinquenta correntes. Declarou que os agentes detidos eram oriundos da cidade de Campinas/SP, e que durante perseguição a um veículo que estava na residência foram dispensados pela janela do automóvel alguns aparelhos celulares. Por fim, citou que as vítimas correspondentes a presente ação penal compareceram posteriormente a Delegacia de Polícia e reconheceram alguns dos roubadores, destacando que teve ciência mas não acompanhou tal ato.

Assim, analisando as provas produzidas nas duas fases da persecução penal, entendo que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, já que as vítimas relataram, com precisão, o modus operandi empregado pelos acusados na execução do delito, destacando que a ação criminosa foi perpetrada por vários roubadores, e que um deles portava uma arma de fogo, bem como reconheceu-os como sendo os autores do delito, em solo policial e/ou em Juízo.

Nesse diapasão, urge ressaltar que as causas de aumento restaram devidamente configuradas, eis que, conforme as provas produzidas nos autos indicam, o delito foi praticado pela conjugação de esforços entre os réus e outros comparsas não identificados, e com emprego de arma de fogo, objetivando assegurar o êxito da empreitada delitiva.

Destaco, ainda, que os acusados devem ser responsabilizados pela utilização do armamento, já que o poder intimidador da arma branca, na prática do delito, foi aproveitado por todos.

Urge evidenciar, por oportuno, que o Código Penal Brasileiro adota a teoria monista, segundo a qual a conduta praticada pelos roubadores em concurso não pode ser desmembrada.

Para ilustrar, cito as lições de Júlio Fabbrini Mirabete: "Segundo a concepção tradicional da teoria monista, unitária ou igualitária, o crime, ainda quando tenha sido praticado em concurso de várias pessoas, permanece único e indivisível. Não se distingue entre as várias categorias de pessoas (autor, partícipe, instigador, cúmplice etc), sendo todos autores co-autores do crime'" (In Manual de Direito Penal. 8ª Ed. São Paulo: Atlas, p. 216).

Demonstrada, portanto, a PROCEDÊNCIA da imputação contra os acusados, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

DO ACUSADO WELLINGTON GONÇALVES DE FREITAS

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, mantenho a pena base em seu mínimo legal.
2. Inexistem elementos a serem considerados na segunda fase da fixação da pena.

3. No mais, considerando que crime foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, reconheço a ocorrência de duas causas de aumento, referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, razão pela qual aplica-se o disposto no artigo 68 do Código Penal, ou seja, o aumento incide sobre a causa que mais aumente a pena, logo, elevo-a em 2/3 (dois terços). Por fim, verifico que os acusados, em conluio, mediante uma só ação, praticaram dois crimes de roubo, eis que atingiram o patrimônio de duas vítimas, motivo pelo qual majoro a pena em mais 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 70, do Código Penal, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias multa.

DO ACUSADO NICOLAS VINICIUS FERRARI PINTO

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, mantenho a pena base em seu mínimo legal.

2. Inexistem elementos a serem considerados na segunda fase da fixação da pena.

3. No mais, considerando que crime foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, reconheço a ocorrência de duas causas de aumento, referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, razão pela qual aplica-se o disposto no artigo 68 do Código Penal, ou seja, o aumento incide sobre a causa que mais aumente a pena, logo, elevo-a em 2/3 (dois terços). Por fim, verifico que os acusados, em conluio, mediante uma só ação, praticaram dois crimes de roubo, eis que atingiram o patrimônio de duas vítimas, motivo pelo qual majoro a pena em mais 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 70, do Código Penal, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias multa.

DO ACUSADO SIDNEY BALBINO JUNIOR

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, mantenho a pena base em seu mínimo legal.

2. Inexistem elementos a serem considerados na segunda fase da fixação da pena.

3. No mais, considerando que crime foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, reconheço a ocorrência de duas causas de aumento, referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, razão pela qual aplica-se o disposto no artigo 68 do Código Penal, ou seja, o aumento incide sobre a causa que mais aumente a pena, logo, elevo-a em 2/3 (dois terços). Por fim, verifico que os acusados, em conluio, mediante uma só ação, praticaram dois crimes de roubo, eis que atingiram o patrimônio de duas vítimas, motivo pelo qual majoro a pena em mais 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 70, do Código Penal, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias multa.

DO ACUSADO IGOR LOURENÇO VIEIRA

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, mantenho a pena base em seu mínimo legal.

2. Inexistem elementos a serem considerados na segunda fase da fixação da pena.

3. No mais, considerando que crime foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, reconheço a ocorrência de duas causas de aumento, referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, razão pela qual aplica-se o disposto no artigo 68 do Código Penal, ou seja, o aumento incide sobre a causa que mais aumente a pena, logo, elevo-a em 2/3 (dois terços). Por fim, verifico que os acusados, em conluio, mediante uma só ação, praticaram dois crimes de roubo, eis que atingiram o patrimônio de duas vítimas, motivo pelo qual majoro a pena em mais 1/6 (um sexto),

nos termos do artigo 70, do Código Penal, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias multa.

DO ACUSADO BRUNO CARLOS BUSCARATTI DA SILVA

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, mantenho a pena base em seu mínimo legal.

2. Inexistem elementos a serem considerados na segunda fase da fixação da pena.

3. No mais, considerando que crime foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, reconheço a ocorrência de duas causas de aumento, referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, razão pela qual aplica-se o disposto no artigo 68 do Código Penal, ou seja, o aumento incide sobre a causa que mais aumente a pena, logo, elevo-a em 2/3 (dois terços). Por fim, verifico que os acusados, em conluio, mediante uma só ação, praticaram dois crimes de roubo, eis que atingiram o patrimônio de duas vítimas, motivo pelo qual majoro a pena em mais 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 70, do Código Penal, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. artigo 60, do Código Penal).

Os sentenciados iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado, ante o montante da pena aplicada e a extrema gravidade do delito, praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, de modo que, à luz do § 3º do artigo 33, do Código Penal, o regime inicial fechado se apresenta como o mais adequado.

A esse respeito, confira-se o seguinte entendimento:

Apelação. Roubo qualificado. Pedido de absolvição por insuficiência de provas e a fixação de regime prisional aberto. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação. Pretensão ministerial de reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma e fixação do regime fechado para o início de desconto da pena corporal. Acolhimento. Prova oral produzida que não deixa dúvida quanto à existência da qualificadora. Regime mais rigoroso que no caso se mostra adequado à reprovação e prevenção do delito. Recurso defensivo desprovido e provido o apelo ministerial (TJSP, Apelação nº 0015339-04.2010.8.26.0566, Rel. Des. Sergio Coelho, j. 27.06.2013).

Os sentenciados não poderão recorrer em liberdade, em razão do quanto exposto acima e da natureza do delito. Ademais, mantenho a prisão deles com o fim de garantir a aplicação da lei penal e por ser conveniente à ordem pública.

Destarte, deixo de substituir a pena privativa de liberdade dos acusados em razão do montante da pena aplicada e da violência e grave ameaça empregadas durante a ação delitiva (cf. Artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR WELLINGTON GONÇALVES DE FREITAS, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; para CONDENAR NICOLAS VINICIUS FERRARI PINTO, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do

Código Penal; para CONDENAR SIDNEY BALBINO JUNIOR, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; para CONDENAR IGOR LOURENÇO VIEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; e para CONDENAR BRUNO CARLOS BUSCARATTI DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A detração operar-se-á em sede de execução penal.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor nomeado de acordo com os atos praticados (fls. 241).

Como corolário, determino o perdimento de eventuais bens e valores apreendidos com os acusados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 12 de maio de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA